

1500325-50.2020.8.26.0631

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCELO HENRIQUE MARIANO

Comarca: Águas de Lindóia

Foro: Foro de Águas de Lindoia

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 21/04/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THATIANE FIGUEIREDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

THATIANE FIGUEIREDO DA SILVA foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 27/11/2020, na Rua Fagundes Varela, no Bar do Campo, nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Águas de Lindóia

Foro de Águas de Lindoia

Vara Única

Rua Francisco Spartani, 66., Águas de Lindoia - SP - cep 13940-000

1500325-50.2020.8.26.0631 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500325-50.2020.8.26.0631

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THATIANE FIGUEIREDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO HENRIQUE MARIANO

Vistos.

THATIANE FIGUEIREDO DA SILVA foi processada como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/06, porque no dia 27/11/2020, na Rua Fagundes Varela, no Bar do Campo, nesta Comarca, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para fins de consumo de terceiros, cocaína sob forma de pó (41,31 gramas, acondicionadas em 26 embalagens plásticas) e de pedras de crack (6,96 gramas, divididas em 17 porções), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificada, apresentou resposta às fls. 140/146 e sustentou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da legislação de regência.

A denúncia foi recebida por decisão proferida em 15/10/2021, às fls. 156/157.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e, ao final, realizado o interrogatório da acusada (fls. 224/225 e 233/234). Em debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa reiterou os termos da defesa preliminar, pugnando pela desclassificação da conduta, ante a inexistência de provas de mercancia das drogas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O crime de tráfico de drogas está tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Cuida-se de crime próprio na modalidade prescrever e comum nas demais condutas; formal; doloso; comissivo; de perigo abstrato; instantâneo nas condutas importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, oferecer, prescrever, ministrar, entregar a consumo e fornecer e permanente nas condutas expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar; (Gabriel Habib, Leis Penais Especiais, 10ª ed., p. 673).

Pela acusação, Filip José Freire narrou que participou de abordagem em estabelecimento (bar); Thatiane demonstrava bastante nervosismo; em conversa com ela, confessou que estaria na prática da venda de entorpecentes; perguntaram onde guardava as drogas; tirou das vestes; em entrevista, relatou que não era do bairro/cidade; o que motivou abordagem foi nervosismo/inquietação, que chamou atenção; lembra das pessoas jogando bilhar, mas não sabe precisar quantidade; encontraram valor em dinheiro, aproximadamente R\$20,00.

Henrique Júlio Santos Coelho expôs que chegando ao local, tinham outros indivíduos juntos com acusada; alegaram que não estavam juntos; foram encontrados 26 pinos de cocaína e 17 pedras de crack; pediram para afastar sutiã dos seios e caiu sacola com pinos de cocaína; pediram para afastar de novo e caíram porções de crack; tinha quantidade de dinheiro também; alegou que droga era para consumo; quando chegaram, ré apresentou nervosismo; são orientados a solicitar que afaste sutiã do seio [quando não há policial feminina para realizar a revista]; em primeiro momento negou; solicitaram novamente, caíram as drogas; bar próximo à gruta/campo de futebol; receberam denúncia de que traficante estava no fundo do bar, próxima ao banheiro, comercializando drogas; Thatiane falou que estava desempregado e tinha filhos para sustentar; meio mais fácil de conseguir renda foi entrando no tráfico; tinha cerca de 9 pessoas no local; disse que era de Monte Sião, foi chamada para vender entorpecente; notas de R\$2,00, mas não lembra valores.

Antonio Morgado Neto relatou que receberam denúncias de que moça estaria vendendo drogas no bar do campo (Casas Populares); foram até lá com apoio da PM; policiais entraram no bar; depoente ficou dando cobertura; estava sozinha; havia drogas no corpo (sutiã); acredita que ligaram na delegacia informando tráfico; não ofereceu resistência e cooperou.

Desta forma, a materialidade do delito está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fl. 1); boletim de ocorrência n. 405/2020 (fls. 7/8); auto de exibição e apreensão (fls. 9/10); auto de constatação preliminar (fls. 11/12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 148/150 e 151/153), que atestaram a presença da substância cocaína, encontradas em posse do acusada, bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e prova oral produzida em Juízo.

Anote-se que o art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, preceitua que: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso, apesar de a acusada ter alegado que as drogas eram destinadas ao seu consumo, registre-se que apreendidas em quantidade incompatível com tal finalidade (cerca de 50 gramas), em porções individualizadas, como se destinadas à venda (fls. 19/20) e em contexto que denota a prática delitativa – nervosismo ao avistar os

agentes, armazenamento das drogas no sutiã e residência em cidade localizada a 30 (trinta) minutos do local em que abordada. Não se ignora a existência de precedentes do E. TJ/SP determinando a desclassificação da conduta quanto da fragilidade da prova acusatória:

TRÁFICO DE DROGAS. Necessária a desclassificação para o art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Prova frágil sobre a destinação mercantil das porções de maconha apreendidas. Fixação da pena em advertência sobre os efeitos das drogas. Apelo provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500298-10.2020.8.26.0165; Relator (a): Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/12/2021; Data de Registro: 03/12/2021) - grifou-se.

APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavra dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Desclassificação do delito disposto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06, para aquele previsto no artigo 28, do mesmo diploma legal. Cabimento. Quantidade de droga e demais circunstâncias que não revelaram a prática da traficância. Desclassificação operada. Pena extinta pelo integral cumprimento. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1515295-86.2019.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 28ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/12/2021; Data de Registro: 02/12/2021) - grifou-se.

Todavia, além de presa em flagrante com as porções, individualizadas, não há qualquer prova que desabone o testemunho dos agentes públicos, os quais, reiterese, são consentâneos às declarações prestadas na fase prévia. Em reforço, o C. STJ (AgRg no AREsp 1824447/DF): "A condenação do recorrente por tráfico de drogas e posse irregular de acessório de arma de fogo decorreu de elementos fáticos e probatórios - consistentes no depoimento dos policiais, colhidos em juízo, que, após o recebimento de denúncia anônima relativa a outro delito - homicídio, encontraram os réus, assim como as drogas, os carregadores de arma de fogo, além de balança de precisão e outros petrechos utilizados para fracionamento dos entorpecentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, tal como se deu na hipótese. 4. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021)" - grifou-se.

Desta forma, por todos os fundamentos expostos, a condenação é mandatória. O auto de exibição e apreensão (fls. 9/10); auto de constatação preliminar (fls. 11/12); laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 148/150 e 151/153), que atestaram a presença da substância cocaína, encontradas em posse da acusada, aliados às ponderações acima, são suficientes à prolação do decreto condenatório.

PASSA-SE À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase de fixação da pena, em atenção aos arts. 59 do CP, 42 e 43 da Lei n. 11.343/2006, a pena é fixada no mínimo legal, pois as circunstâncias não excedem a gravidade inerente a o tipo. Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Com efeito, o dispositivo prevê que faz jus à benesse o agente que "seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa" - grifou-se. Consigne-se que "nos termos da jurisprudência desta Corte, "A aplicação da

minorante do tráfico não fica condicionada ao disposto no art. 42, da Lei de Drogas. Trata-se de direito subjetivo do réu, de sorte que, atendidos os requisitos legais, mister a aplicação da referida causa redutora de pena" (AgRg no REsp 1902218/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)".

Logo, de rigor a redução da pena em 2/3, o que resulta em pena definitiva de 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida no regime inicial aberto (art. 33, § 2º, "c", do CP), além de 166 dias-multa; o valor da multa vai fixado no mínimo legal (art. 49, § 1º, do CP).

Cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana, por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; consigne-se que foi condenado a pena inferior a quatro anos, não é reincidente nem possui antecedentes criminais, de modo que a substituição, mais que suficiente ao caso, constitui direito subjetivo do acusado (art. 44 e § 2º, do CP).

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão acusatória para condenar o réu THATIANE FIGUEIREDO DA SILVA pela prática da conduta descrita no art. 33, da Lei n.

11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito meses) de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos quais sejam: a) prestação de serviços à comunidade por igual período; b) limitação de final de semana por igual período e nos moldes do art. 48 do CP; além de 166 dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Diante da incompatibilidade do regime inicial de cumprimento com a prisão preventiva, deixo de decretá-la (art. 387, § 1º, do CPP). Após o trânsito em julgado: a) destruam-se as drogas apreendidas, inclusive as guardadas para contraprova (art. 72 da Lei n.º 11.343/2006); b) expeça-se guia de execução definitiva; c) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF, na forma do art. 71, §2º, do Código Eleitoral; d) oficie-se ao IIRGD e ao SENAD (art. 63, §4º, da Lei n. 11.343/2006); e) expeça-se certidão de honorários na proporção máxima, se o caso.

Custas pela acusada, na forma do arts. 804 do CPP e 4º, §9º, "b", da Lei Estadual n. 11.608/2003, vedada a concessão dos benefícios da justiça gratuita no âmbito do processo de conhecimento (C. STJ, AgRg no AREsp 1601324/T0).

Decreto o perdimento do valor apreendido (fl. 9) (art. 63, I, da Lei n. 11.343/2006), que deve ser revertido ao FUNAD (§1º). Oficie-se e providencie-se o necessário.

Registro dispensado (NCGJ, art. 72, §6º).

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Águas de Lindoia, 21 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA